两江镇X108县道“1•15”交通事故调查报告

2022-04-08 15:30　来源：广西桂林市临桂区人民政府门户网站　作者：广西桂林市临桂区人民政府门户网站

【字体：大 中 小】

2022年01月15日08时许，梁春喜驾驶赣K80101由两江方向沿X108县道往永福方向行驶至两江卫生院往两江方向10米处时，与由两江方向沿X108县方向行驶的吴秀凤骑行的无号牌二轮电动车发生刮碰，造成吴秀凤当场死亡及两车不同程度损坏的交通事故。事故发生后，区人民政府根据《生产报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，立即成立了由区政府、区应急局、市公安局临桂分局、区交通局、市公安局临桂分局交通管理人社局、区总工会、两江镇政府组成的事故调查组，对此事故展开了深入、细致的调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重原则，通过现场勘察、询问在场人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任。现将有关情况报告如

一、事故发生单位概况

(一)车辆情况

1.赣K80101重型半挂牵引车，行驶证登记所有人：新余恒达汽车运输有限公司，车辆识别代号：LFWSEXRJ9A1F56085，发动机号51703985质：货运，经查询公安交通管理综合应用平台显示：该车逾期未年检，注销，未购买保险。事故发生时由梁春喜驾驶。后经桂林琴潭机动车检测有测该车肇事前转向系统正常，制动系统正常，灯光：后右无灯光装置，左尾灯损坏，喇叭正常。外观：车厢改装。

2.无号牌二轮电动自行车所有人：王xx，登记地址：广西桂林市临桂区两江镇保全村委会社岭村8号，身份证号：45032219630xxxxxx9，使用用，车身颜色：黑色，电动机编码： LX -48V350W210590119，电动机型号：LX48V-350W，车辆编码：261322104250246，产品型号：TDT01Z，事故吴秀凤驾驶。后经桂林琴潭机动车检测有限公司检测该车肇事前转向系统正常，制动系统正常，灯光信号正常。外观：正常。

（二）车辆驾驶员情况

1.梁xx、男、驾驶证号45032219xxxxxx15、广西临桂区茶洞乡花岭街xx号、初次领证日期1998.05.07，有效期限2016-05-07－2026-05-07，准A1、A2。第九二四医院司法鉴定所出具的司法鉴定意见书〔2022〕毒鉴字第87号、〔2022〕毒鉴字第88号文书，证实当事人梁春喜血液中未检出乙吴秀凤血液中未检出乙醇含量。

2.桂林市公安局临桂区分局物证鉴定所出具的法医学尸体检验鉴定书临公刑技法（交）勘字〔2022〕02号文书，证实当事人吴秀凤符合交通事颅脑损伤而死亡。

（三）事故发生时间和类别

事故发生时间：2021年1月15日

事故类别:车辆伤害

（四）事故前的环境和设施情况

现场位于两江镇与茶洞镇三岔路口路段，道路呈南北走向，南往永福方向，北往两江方向。该路段无标线控制，为机非混合道，沥青，路面湿，事故发生在白天，视线良好，道路东侧为两江卫生院。

二、事故发生经过和事故救援情况

2022年01月15日08时06分许，梁春喜驾驶赣K80101重型半挂牵引车沿108县道由茶洞镇往两江镇方向行驶，行驶至两江镇街道与茶洞镇三岔路口永福县方向30米处，遇相对方向来车，梁春喜在会车靠右行驶时未与右前方同向的吴秀凤骑行的无号牌二轮电动车保持必要的安全距离发生碰撞，凤倒地被货车碾压头部，造成吴秀凤当场死亡的交通事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡

造成吴秀凤当场死亡

（二）直接经济损失

该事故共造成直接经济损失60万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

根据桂林市公安局临桂分局交通管理大队道路交通事故通知书认定梁春喜在会车靠右行驶时未与右前方同向的吴秀凤骑行的无号牌二轮电动要的安全距离发生碰撞，是造成此次事故的直接原因。

（二）事故性质

两江镇X108县道“1·15”车辆伤害致一人死亡

事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

梁春喜的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十七条之规定和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条，第四十八条一项之规定、根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定，建议由公安机关对其立案调查。

六、事故防范和整改措施

建议交通运输、公安交警部门加大对未年检、注销、未购买机动车强制保险、擅自改装、超载、超速等货运车辆违法行为的打击力度，确保道全。

临桂区两江镇X108县道“1·15”

交通事故调查组

2022年3月15日